Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halimahtusakdiah Alias Linda;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/28 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Halimahtusakdiah Alias Linda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Hj.Erlina,S.H.,dkk, Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di jalan Bambu Nomor 64 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Halimahtusakdiah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Halimahtusakdiah Alias Linda pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan TB Simatupang Gg.Wakaf 2 Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gg.Wakaf 2 Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal datang ARMAN kerumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa dan sekitar pukul 11.00 wib datang seorang laki-laki untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (luma puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang dan menyimpan uang didalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Halimahtusakdiah Alias Linda pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan TB Simatupang Gg.Wakaf 2 Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gg.Wakaf 2 Kel.Lalang Kec.Medan Sunggal datang ARMAN kerumah terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, dan sekitar pukul 11.00 wib datang seorang laki-laki untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,- (luma puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menerima uang dan menyimpan uang didalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli kemudian tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardamean Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Saksi bersama Saksi Dionesius Simanjuntak dan tim melakukan penyelidikan tepatnya di rumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan kepada Saksi Dionesius Simanjuntak kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari ARMAN dan Para Saksi langsung membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dionesius Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Saksi bersama Saksi Dionesius Simanjuntak dan tim melakukan penyelidikan tepatnya di rumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian Saksi memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan kepada Saksi kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui barang bukti adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari ARMAN dan Para Saksi langsung membawa Terdakwa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal datang ARMAN ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 wib datang seorang laki-laki untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang dan menyimpan uang di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan sabu-sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

• Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Saksi Pardamean Harahap bersama Saksi Dionesius Simanjuntak dan tim yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penyelidikan tepatnya di rumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;
2. Bahwa kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan kepada Saksi Dionesius Simanjuntak kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan;
3. Bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal datang ARMAN ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

5. Bahwa sekitar pukul 11.00 wib datang seorang laki-laki yaitu Saksi Donesius Simanjuntak untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang dan menyimpan uang di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;

6. Bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan sabu-sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Halimahtusakdiah Alias Linda dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal, Saksi Pardamean Harahap bersama Saksi Dionesius Simanjuntak dan tim yang merupakan anggota Polrestabes Medan melakukan penyelidikan tepatnya di rumah Terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan adanya transaksi narkotika di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran sebagai pembeli, kemudian Saksi Dionesius Simanjuntak memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyimpan uang tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan kepada Saksi Dionesius Simanjuntak kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu dari tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal datang ARMAN ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 wib datang seorang laki-laki yaitu Saksi Donesius Simanjuntak untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menerima uang dan menyimpan uang di dalam kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak memberikan sabu-sabu tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa langsung dibawa ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I kepada Saksi Dionesius Simanjuntak setelah menerima titipan dari ARMAN, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Dionesius Simanjuntak yang sebelumnya menerima titipan dari ARMAN, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 1170/11.02.00/2022 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AGUS HIDAYAT NIK. P. 87655 selaku petugas yang melakukan penimbangan dan diketahui serta ditandatangani oleh SRI WINARTI NIK.P.80589 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (PERSERO), telah melakukan penimbangan / pemeriksaan / penaksiran barang berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) garam yang ditemukan dari HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA, yang kesemuanya kemudian dibawa ke laboratorium forensik cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB.: 7040/NNF/2022 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa I. DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt. Nrp 74110890 dan Pemeriksa II. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt Nip 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HALIMAHTUSAKDIAH Als LINDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu karena Terdakwa menerima titipan dari ARMAN dan menjualnya kepada pembelinya dan Terdakwa akan mendapat untung dalam penjualan tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halimahtusakdiah Alias Linda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu (metamfetamina) berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Kadir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap melalui persidangan elektronik dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti,S.E.,S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)